

재무감사

감사실장	감 사

감 사 보 고 서

- 2025년 상반기 원천징수(자문비 등) 집행 관련 재무감사 -

2025. 9.

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원
감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	1
4. 감사결과 처리	1
 II . 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구 사항	2
○ 원천징수(자문비 등) 집행 부적정(시정)	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 2025년도 연간 감사계획 수립
- 수수료지급규칙 제3조(수수료의 구분), 제4조(수수료의 지급기준)
- 임직원행동강령 제7조(예산의 목적 외 사용 금지)
- 임직원행동강령 제10조(투명한 회계관리)
- 감사실 (2025년 상반기 원천징수(자문비 등) 집행 관련 재무감사 계획)

2. 감사중점 및 대상

- 중점사항
 - 1) 공공재정 원천징수(자문비 등) 집행 실태 및 제·규정 위반사항 점검
 - 2) 공공재정 원천징수(자문비 등)로 집행된 예산비목*에 대한 적정성 여부
 - * 업무위탁대가및사례금, 전문가활용비, 위원회수당 등
- 감사대상 : 2025년 상반기('25. 1. 1. ~ '25. 6. 30.)에 집행된 원천징수(자문비 등) 집행내역 일체

3. 감사실시 과정

- 감사기간 : 2025. 9. 11.(목) ~ 2025. 9. 26.(금), 12일간 * 공휴일 제외
- 감 사 반 : 감사실장 등 5명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 지침 위반사항에 대한 소명 등을 징구한 뒤 이를 포함하여 지적사항에 대한 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 9. 29.(월) 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제 규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	1	-	-	-	-	1	-	-

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

시정 요구

제 목 원천징수(자문비 등) 집행 부적정

내 용

1. 업무 개요

우리 원은 수수료 지급규칙 제1조(목적)에 사업수행을 위하여 제공되는 각종 용역에 대한 수수료 지급에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 하고, 제2조(적용범위)에 수수료 지급에 관하여 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다고 하고 있다.

우리 원 회계규칙 제10조(결의서의 작성)에 의거, 회계담당 부서의 장은 지출원인행위의 관계법령·규정에 위배 여부, 증빙서류의 하자 유무, 처리예산과목의 적정성 및 예산의 검토, 기타 규정에 정한 사항에 대한 검토사항을 확인한 후 회계 처리하여야 한다고 하고 있다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

우리 원 2025년도 예산 편성·집행 지침에 따르면 업무위탁대가및사례금¹⁾은 기타 업무수행과정에서 소규모적으로 발생하는 용역제공에 대한 대가로 수수료 지급규칙 [별표]에 따라 집행하고 있다.

1) 업무위탁대가및사례금(예산집행 시 원천징수 처리)

1. 대학교수 등 전문가 자문료, 변호사에 대한 변호료·수임료·법률자문비용 및 보수, 변리사료
2. 회계감사수수료, 속기, 번역 등의 각종 용역 제공에 대한 대가 및 자문료
3. 업무와 관련 일정 기간 지속적으로 의견 개진 또는 심사평가를 위한 위원회·심의회·협의회·연구회·이사회 등 정례화된 모임의 구성원에게 지급하는 수수료
4. 대외 공모전, 대외 경진대회 포상금 및 업무조력자 사례금
5. 거마비, 외부전문가 초청 경비(국내) 등

또한, 업무위탁대가및사례금은 소득세법에 따라 소득 유형별로 사업소득²⁾이나 기타소득³⁾으로 분류하여 원천징수를 하고 세후 금액으로 집행하고 있으며, 매월 원천징수세를 관할 국세청에 신고·납부하고 있다.

우리 원은 임직원 행동강령에 제7조(예산의 목적 외 사용 금지)를 두어, 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 우리 원에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다고 규정하고 있고, 이를 위반한 임직원에 대하여 원장은 동 강령 제41조(징계)에 따라 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예산 비목계정 오류

감사반은 2025. 1. 1 ~ 2025. 6. 30. 기간의 원천징수(자문비 등) 집행내역 (총 4,298건)을 전수조사한 결과 업무위탁대가및사례금으로 계상해야 할 자문비를 [표 1]과 같이 일반업무비⁴⁾로 처리하여, 예산 집행 지침 및 회계규칙 제10조(결의서 작성)에 따른 '처리예산과목 적정성 확인 의무'를 위반하여 오류 처리한 5건이 확인되었다.

[표 1] 예산 비목계정 오류 현황

집행일자	부서	소득자	적요	지급액	예산 비목계정
2025-04-10	(기재 생략)			300,000	일반업무비
2025-04-10				300,000	일반업무비
2025-04-10				300,000	일반업무비
2025-04-10				300,000	일반업무비
2025-04-10				300,000	일반업무비

2) 소득세법 제19조(사업소득)

성격 : 계속적이고 반복적인 영리활동으로 얻는 소득(원천징수 3.3%)

특징 : 독립성과 계속성을 가진 활동, 영리목적의 사업 운영, 위험부담을 수반하는 활동

주요 유형 : 개인사업자의 영업소득, 프리랜서의 계속적 용역소득, 농업, 어업, 임업, 광업소득

3) 소득세법 제21조(기타소득)

성격 : 일시적이고 우발적인 소득(원천징수 8.8%)

특징 : 계속성이나 반복성이 없는 소득, 별도의 사업장이나 조직 없이 발생, 노무나 용역 제공에 따른 대가가 아닌 소득

주요 유형 : 강연료, 원고료, 상금, 현상금, 복권 당첨금, 사례금, 일회성 자문료

4) 일반업무비(업무추진비) : 사업추진에 소요되는 식·음료비, 사업과 관련된 유관기관과의 업무협의를 소요되는 경비

나. 소득 유형별 원천징수 오류

마찬가지로, 감사반은 2025. 1. 1 ~ 2025. 6. 30. 기간의 원천징수(자문비 등) 집행내역을 검토한 결과, 프리랜서 통역사(계속적·반복적 용역 제공자)에 대한 대가를 사업소득으로 처리해야 하나, [표 2]와 같이 기타소득으로 소득 유형을 잘못 분류하여 원천징수 및 집행한 3건이 확인되었다.

[표 2] 통역비 기타소득 집행 현황

집행일자	부서	소득자	적요	지급액	소득유형
2025-03-12	(기재 생략)			1,370,100	기타소득
2025-05-07				1,264,400	기타소득
2025-06-16				1,000,000	기타소득

4. 관련자 의견 및 검토 결과

관련자들의 소명서를 검토한 결과 2025년도 예산 편성·집행 지침 및 관련 세법에 대한 숙지가 부족하고, 집행과정에서 검토가 미흡한 점 등에 대하여 사실을 모두 인정 하였으며, 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 등을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[시정] 2025년도 예산 편성·집행 지침에 따라 예산 비목계정 오류 건은 수정분개 회계처리하여 적정 비목계정으로 조정해 주시고, 프리랜서 통역비 관련 소득 유형 오분류 건은 사업소득으로 정정하고, 국세청 경정청구를 통해 환급받은 세액을 소득자에게 지급하시기 바라며, 향후 동일 사례 재발 방지를 위해 관련 규정 준수와 내부 통제 절차를 강화하여 '시정' 조치하시기 바랍니다.